

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕308号

纪律处分决定书

当事人：董政茂，男，1974年12月出生，登记为河南厚朴建商务信息咨询有限公司（协会登记名称为河南厚朴建业基金管理有限公司，以下简称厚朴建业）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向董政茂下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕217号）。董政茂于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，厚朴建业存在以下违规行为：

一是基金产品未及时备案。厚朴建业作为执行事务合伙人，设立了“河南厚建企业管理咨询中心（有限合伙）”（以下简称“厚建基金”），广东弘源科技发展有限公司、河南建

业控股发展有限公司为有限合伙人。“厚建基金”投资于太康县置腾沃邦置业有限公司（以下简称沃邦置业），并于 2019 年 5 月 30 日持有沃邦置业 51%的股权。此外，合伙协议中约定厚朴建业以每年 2%的费率收取管理费。以上表明该有限合伙以投资活动为目的，采用基金形式运作，为基金产品。截至目前，“厚建基金”仍未备案，厚朴建业在书面说明中解释未及时备案原因是“因工作人员疏忽”。该行为违反《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条的规定。

二是信息报送不及时。截至 2022 年 9 月监管部门现场检查时，厚朴建业员工人数为 5 人，但当时其在基金业协会系统中填报人数为 12 人。该行为违反《私募基金监管办法》第二十五条的规定。

三是不能满足持续性经营要求。根据厚朴建业书面说明，受房地产行业经济环境影响，公司人员流失严重，目前公司名下已无基金从业人员；根据股东后续经营安排，本公司后续不再继续展业，将对公司基金管理人资格进行注销，并进行工商税务注销。相关情况已不符合《私募基金管理人登记须知》第三条关于从业人员的持续性经营要求。

以上事实有行政监管措施决定书、合伙协议、厚朴建业书面说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。董政茂自 2017 年 8 月起至今任厚朴建业法定代表人，应当对以上行为承担责任。

二、申辩意见

董政茂提出以下申辩意见：

一是厚朴建业拟不再从事私募投资基金业务。在本次工商登记变更中，厚朴建业将公司经营范围变更为“一般项目：信息咨询服务等”；将公司名称变更为河南厚建商务信息咨询有限公司。

二是本人除参与厚朴建业的经营活动外，亦担任厚朴融灏资本投资管理有限公司（以下简称厚朴融灏）的法定代表人，从事其他私募基金业务活动。如对本人采取纪律处分措施，本人参与的其他私募基金管理活动都将受到重大影响，无益于厚朴融灏作为私募基金管理人继续开展私募基金管理活动。

三是“厚建基金”设立于2018年9月，于2019年5月股权投资于沃邦置业。该基金有限合伙人仅包括广东弘源科技发展有限公司及河南建业。根据河南建业的说明及就本人所知，该基金投资早已退出并返还全部投资人投资本金及投资收益，不存在非法集资、非法经营等重大违法情形或其他侵害投资人权益的情况，且截至目前“厚建基金”未发生任何来自投资人或其他相关方的投诉或争议。目前厚建基金已与沃邦置业其他股东签署股权转让协议，“厚建基金”退出的相关工商变更登记正在进行中。

四是厚朴建业此前大部分管理人员由双方股东派驻人员担任，自2020年5月起，厚朴融灏开始逐步实施退出厚朴建业事宜，但由于厚朴建业内部流程缘故进展较慢；在这期间，厚朴建业未进行任何新增投资也无进一步展业计划，故基金不再具备足够从业人员，并拟注销基金管理人资质。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

根据《实施办法》第二十二条规定，“行政处罚决定书、行政监管措施决定书、生效刑事或者行政裁判文书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，依据自律规则采取自律管理或者纪律处分措施”。厚朴建业因“私募基金产品募集完成后未按规定办理基金备案手续”

“未按照规定及时更新管理人及其从业人员有关信息”等违规行为已经被采取行政监管措施，协会可以直接依据行政监管措施决定书确认的事实对其采取纪律处分措施，且公司不再符合管理人登记条件、不再具备持续经营能力也已经公司自认。董政茂未对事先告知书认定的相关违规事实提出异议，其所辩称厚朴建业此后的展业计划及股东变更情况与本案无直接关系。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对董政茂进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023年11月1日

抄送：证监会市场二部，河南证监局。